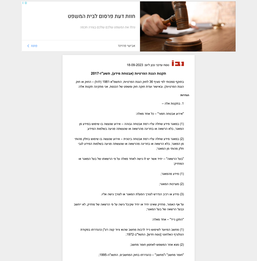

מאת: מרכז יעל לבית המשפט 19.09.2021

תקנות מבחנים (נכסים) (מיסים), תשע"ה-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ב) לחוק מבחנים, תשמ"ה-1985 (להלן: "חוק מבחנים") ובהסכמת שר המשפטים לפי סעיפים 4 ו-5 לחוק מבחנים, אני מתקין:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"אישור מעבדה מוסמכת" – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק מבחנים;

"בוחן" – בוחן מיומן שלגביו נמצא כי הוא בעל הכישורים המקצועיים הדרושים לביצוע בדיקות מבחנים בתחומים שנקבעו בתקנות אלה;

"בוחן מיומן" – כל אחד מאלה:

(1) מהנדס בעל הרשאה לפי הוראות חוק המהנדסים והאדריכלים, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק המהנדסים");

(2) בעל תואר אקדמי בתחום הנדסה, בעל ניסיון מעשי בבדיקת מבחנים, לרבות בבדיקת מבחנים בתחומים שנקבעו בתקנות אלה, שהוא בעל הכישורים המקצועיים הדרושים לביצוע בדיקות מבחנים בתחומים שנקבעו בתקנות אלה;

"בעל הרשאה" – מי שהוא בעל הרשאה לפי חוק המהנדסים;

"מבחן" – כל אחד מאלה:

(1) מבחן מבנה;

(2) מבחן יציבות;

(3) מבחן חומרי בניין;

"מבחן מבנה" – בדיקה מקצועית לגבי מבנה, לרבות בדיקה לגבי הרחבה בהיבט מבנה ומבחן יציבות;

"מבחן יציבות" – בדיקה מקצועית לגבי יציבות המבנה לרבות בדיקה לגבי הרחבה בהיבט מבנה;

"מבחן חומרי בניין" – בדיקה מקצועית לגבי חומרי בניין, לרבות בדיקה לגבי הרחבה בהיבט מבנה;

"מבחנים" – מבחן מבנה, מבחן יציבות ומבחן חומרי בניין;

"מבנה" – כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התכנון והבנייה") ובתקנותיו;

"מבנה קיים" – מבנה שהוקם בהיתר בנייה כדין;

"מבנה מגורים" – מבנה שהוקם בהיתר בנייה כדין לצורך מגורים;

"מבנה מסחרי" – מבנה שהוקם בהיתר בנייה כדין לצורך מסחר;

"מבנה ציבורי" – מבנה שהוקם בהיתר בנייה כדין לצורך ציבורי;

"מבנה לא מגורים" – מבנה שהוקם בהיתר בנייה כדין לצורך מגורים;

"מבנה לא מסחרי" – מבנה שהוקם בהיתר בנייה כדין לצורך לא מסחרי;

"מבנה לא ציבורי" – מבנה שהוקם בהיתר בנייה כדין לצורך לא ציבורי;

"מבנה מגורים לא מסחרי" – מבנה שהוקם בהיתר בנייה כדין לצורך מגורים ולצורך לא מסחרי;

"מבנה מגורים לא ציבורי" – מבנה שהוקם בהיתר בנייה כדין לצורך מגורים ולצורך לא ציבורי;

"מבנה מסחרי לא ציבורי" – מבנה שהוקם בהיתר בנייה כדין לצורך מסחר ולצורך לא ציבורי;

"מבנה מגורים לא מסחרי לא ציבורי" – מבנה שהוקם בהיתר בנייה כדין לצורך מגורים ולצורך לא מסחרי ולצורך לא ציבורי;

"מבנה מגורים לא מסחרי לא ציבורי בעל מרכיב מסחרי" – מבנה מגורים לא מסחרי לא ציבורי שבו מרכיב מסחרי;

"מבנה מגורים לא מסחרי לא ציבורי בעל מרכיב ציבורי" – מבנה מגורים לא מסחרי לא ציבורי שבו מרכיב ציבורי;

"מבנה מגורים לא מסחרי לא ציבורי בעל מרכיב מסחרי ומרכיב ציבורי" – מבנה מגורים לא מסחרי לא ציבורי שבו מרכיב מסחרי ומרכיב ציבורי;

"מבנה מגורים" – מבנה מגורים לא מסחרי לא ציבורי, מבנה מגורים לא מסחרי לא ציבורי בעל מרכיב מסחרי, מבנה מגורים לא מסחרי לא ציבורי בעל מרכיב ציבורי ומבנה מגורים לא מסחרי לא ציבורי בעל מרכיב מסחרי ומרכיב ציבורי;

"מבנה מסחרי" – מבנה מסחרי לא ציבורי;

"מבנה ציבורי" – מבנה ציבורי לא מסחרי;

"מבנה לא מגורים" – מבנה מסחרי לא ציבורי, מבנה ציבורי לא מסחרי;

"מבנה לא מסחרי" – מבנה לא מסחרי לא ציבורי;

"מבנה לא ציבורי" – מבנה לא מסחרי לא ציבורי;

"מבנה לא מגורים לא מסחרי לא ציבורי" – מבנה לא מגורים לא מסחרי לא ציבורי;

"מבנה לא מגורים לא מסחרי לא ציבורי בעל מרכיב מגורים" – מבנה לא מגורים לא מסחרי לא ציבורי שבו מרכיב מגורים;

"מבנה לא מגורים לא מסחרי לא ציבורי בעל מרכיב מגורים ומרכיב מגורים" – מבנה לא מגורים לא מסחרי לא ציבורי שבו מרכיב מגורים ומרכיב מגורים;

"מבנה לא מגורים" – מבנה לא מגורים לא מסחרי לא ציבורי, מבנה לא מגורים לא מסחרי לא ציבורי בעל מרכיב מגורים, מבנה לא מגורים לא מסחרי לא ציבורי בעל מרכיב מגורים ומרכיב מגורים;

"מבנה לא מגורים לא מסחרי לא ציבורי בעל מרכיב מגורים ומרכיב מגורים" – מבנה לא מגורים לא מסחרי לא ציבורי שבו

25. תקנות אלה יחולו נוסף על הוראות בעניין אבטחת מידע בחיקוקים אחרים, זולת אם יש סתירה ביניהם.

תוספת ראשונה
(תקנה 1 והתוספת השנייה)

1. מאגרי מידע שחלה עליהם רמת האבטחה הבינונית –

(1) מאגר מידע שמטרתו העיקרית היא איסוף מידע לצורך מסירתו לאחר כדרך עיסוק, לרבות שירותי דיוור ישיר;

(2) מאגר מידע שבעליו הוא גוף ציבורי כמשמעותו בסעיף 23 לחוק, אף אם לא התקיימו בו הוראות פסקה (1) או (3);

(3) מאגר מידע הכולל מידע שהוא אחד מאלה:

(א) מידע על צנעת חייו האישיים של אדם, לרבות התנהגותו ברשות היחיד;

(ב) מידע רפואי או מידע על מצבו הנפשי של אדם;

(ג) מידע גנטי כהגדרתו בחוק מידע גנטי, התשס"א-2000;

(ד) מידע על אודות דעותיו הפוליטיות או אמונותיו הדתיות של אדם;

(ה) מידע על אודות עברו הפלילי של אדם;

(ו) נתוני תקשורת כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ח-2007;

(ז) מידע ביומטרי;

(ח) מידע על נכסיו של אדם, חובותיו והתחייבויותיו הכלכליות, מצבו הכלכלי או שינוי בו, יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו הכלכלית ומידת עמידתו בהם;

(ט) הרגלי צריכה של אדם שיש בהם כדי ללמד על מידע לפי פרטים (א) עד (ז) או על אישיותו של אדם, אמונתו או דעותיו.

2. על אף האמור בפרט 1(3), על מאגר מידע המקיים אחד מאלה, לא חלה רמת האבטחה הבינונית אלא רמת האבטחה הבסיסית:

(1) המאגר כולל מידע מן הסוגים המפורטים בפרט 1(3)(ב), (ה), (ו), (ז) לעניין תמונות פנים בלבד ו-(ח), על אודות המועסקים או הספקים של בעל מאגר המידע, ובלבד שהמידע משמש למטרות ניהול העסק בלבד, ואינו כולל מידע מן הסוגים המפורטים בפרט 1(3)(א), (ג), (ד) ו-(ז) לעניין מידע שאינו תמונות פנים ו-(ט);

(2) מספר בעלי ההרשאה אצל בעל המאגר אינו עולה על עשרה.

תוספת שנייה
(תקנה 1)

מאגרי מידע שחלה עליהם רמת האבטחה הגבוהה –

(1) מאגר מידע כאמור בפרט 1(1) או (3) בתוספת הראשונה, לרבות מאגר של גוף ציבורי כמשמעותו בסעיף 23(1) לחוק המקיים את האמור בפרטים (1) או (3), שיש בו מידע על אודות 100,000 אנשים ומעלה;

(2) מאגר מידע כאמור בפרט 1(1) או (3) בתוספת הראשונה, לרבות מאגר של גוף ציבורי כמשמעותו בסעיף 23(1) לחוק המקיים את האמור בפרטים (1) או (3), שמספר בעלי ההרשאה בו עולה על 100.